



ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Ця угода укладена між компанією Ester Holdings Inc., адреса Govant Building PO BOX 1276 Port Vila, Vanuatu, реєстраційний номер # 40158, у співпраці з C-Related Services OÜ, зареєстрована в Естонії, під номером: No. 14139084, адреса Pae street, 25-47, Tallinn 11414, Estonia (далі - «Компанія») а також клієнтів, фізичних або юридичних осіб (далі - «Клієнт»). Компанія Ester Holdings Inc. надає на умовах публічної оферти (далі - «Договір») відкриття та обслуговування маржинальних торгових рахунків для торгових операцій з CFD, валютами та іншими фінансовими інструментами без фізичної поставки відповідно і на підставі наступних умов:

1. Терміни та визначення. У цьому Договорі використовуються наступні терміни та визначення:

- «Договір» означає справжній договір між сторонами, включаючи додатки;
- «Рахунок» означає маржинальний торговельний рахунок для торгових операцій з CFD, валютами та іншими фінансовими інструментами без фізичної доставки, відкритий в ім'я Клієнта та обслуговується Компанією відповідно до цього Договору;
- «Торговельні операції» означають операції з фінансовими інструментами;
- «Спот» означає валютну транзакцію, заключену за поточною Ринковою ціною з наступною доставкою / розрахунком на другий робочий / банківський день після укладання угоди;
- «CFD-контракт» означає контракт, що базується на обмінних цінах на певні фінансові інструменти;
- «Фінансові інструменти» означають будь-які ринкові активи, включаючи цінні папери, товарно-сировинні активи, процентні ставки

та боргові інструменти, валюти, індекси, основні та дорогоцінні метали, CFD-контракти;

- «Лот» означає певний обсяг фінансового інструмента, який може бути куплен / проданий у відповідності до Інструкцій Клієнта;
- «Інструкція / Оформлення / Ордер» означає інструкцію, віддану Клієнту Компанії на купівлю / продаж Лотов;
- «Маржа» означає мінімальний обсяг коштів / фондів, який повинен міститися на Клієнтському рахунку як застава для того, щоб надати Клієнту право купувати / продавати Лоти з метою підтримання відкритої позиції;
- «Доступні фонди» означають будь-які кошти на рахунку, які не підлягають займові або не є фактичними зобов'язаннями, за вирахуванням необхідних коштів та поточних збитків, розрахованих за Відкритими Позиціями Клієнта відповідно до поточних цін Фінансових інструментів;
- «Відкриті позиції» означає сукупний ринковий ризик, що виникає внаслідок покупки / продажу фінансових інструментів відповідно до Інструкцій Клієнта, що існує весь час до подальшого закриття цих ринкових транзакцій / ризиків зворотними операціями;
- «Історія рахунків» означає повідомлення, що містить всю інформацію про транзакції, виплати, платежі, комісійні та інші, включаючи внесення або відгук засобів, за Клієнтом рахунку, видавництво Компанією;
- «Базова Валюта» означає грошову одиницю, в якій номінований та розрахован Рахунок, всі баланси, комісійні виплати та платежі;
- «Валюта» означає офіційно визнану внутрішню грошову одиницю (іноземної) держави;
- «Цінні папери» означає привілейовані та непривілейовані акції, державні боргові зобов'язання, векселі, варранти, ф'ючерсні та опціональні контракти, депозитні сертифікати або інші цінні папери

будь-якого типу та опису або інша власність або інвестиція;

- «Рыночная цена» означає котирування пропонованих курсів продажу та покупки фінансових інструментів, отриманих Компанією від Брокера в поточний / даний момент часу;
- «Торговый / Рабочий День» означає банківський робочий день відповідного ринку;
- «Транзакція» означає виконану Інструкцію / Розпорядження;
- «Брокер / Принципал» означає брокерський будинок, банк або інша третя сторона, через яку компанія може працювати для того, щоб отримати ціну на Фінансові інструменти та / або виконати Інструкції Клієнта;
- «Представник» означає фізичну або юридичну особу, спеціально призначену та уповноважену Компанією представляти інтереси Компанії де б то не було, що має документи відповідної моделі;
- «Агент» означає особу, спеціально призначену та уповноважену Клієнтом для передачі Компанії торговельних інструкцій з купівлі / продажу Фінансових інструментів на ім'я Клієнта;
- «Офіційний веб-сайт» Компанії означає адресу в інтернеті <http://esterholdings.com>
- «Особистий кабінет» означає веб-інтерфейс, що дозволяє використовувати послуги, не пов'язані з проведенням Торгових операцій, що надаються Компанією, а також джерелом отримання довідкової інформації. В Личном кабінеті зберігається персональна конфіденційна інформація, доступна тільки для індивідуального користувача, захищена параметрами авторизації (ім'ям і паролем). Личный кабинет расположен по адресу: <http://my.esterholdings.com>, а також моливий доступ через сайт Компанії;
- «Сервіс» означає послуги, які дозволяють Клієнту за допомогою телефону або за допомогою Торгового терміналу відправляти / віддати Інструкції для покупки / продажу Лотів певних фінансових

інструментів, а також мати доступ до ринкової, аналітичної та іншої інформації за допомогою Личного кабінету, Компанії сайту, Торгового терміналу та іншими способами.

- «Торговий термінал» означає інформаційно-торгову платформу, що дозволяє користуватися послугами по відправці Інструкцій для проведення Торгових операцій і являє собою засоб отримання повідомлень від Компанії та іншої довідкової інформації.
- «Регламент» означає документ, розміщений на офіційному сайті Компанії, який встановлює правила маржинальної торгівлі, Афілійування (ідентифікації) Клієнта, подання Клієнтом Інструкцій та їх виконання, протоколювання проведених операцій на рахунку Клієнта. У цьому Договорі слова, що описують особу / предмет в єдиному числі, будуть рівномірно розповсюджуватися і на особу / предмет у множинному та навпаки, а слова, представлені в тій чи іншій роді, будуть рівномірно розповсюджуватися на слова в іншому роді. У разі виникнення неоднозначності в описі умов цього Договору переважним мовою є англійська мова.

2. Загальні положення:

2.1. Компанія уповноважена Клієнтом діяти як агент або принципал або брокера для виконання вказівок Клієнта щодо купівлі та / або продажу фінансових інструментів на фінансових ринках.

2.2. Компанія виконує тільки Сервіс. Компанія безумовно виконує Інструкцію / розпорядження Клієнта навіть не дивлячись на те, що така торгова операція може бути не вигідною для Клієнта.

2.3. Клієнт у повному обсязі приймає на себе зобов'язання та відповідальність за будь-які події, які можуть мати місце в результаті виконання інструкцій Клієнта та / або його Агента.

3. Правила та умови надання Сервісу:

3.1. Правила та умови надання Сервісу Компанії, а також інформація про їх зміни розміщені на офіційних веб-сайтах Компанії.

3.2. Клієнт розуміє та погоджується з Правилами та Умовами надання послуг, що діють на момент вступу в силу цього Договору.

3.3. Правила, умови надання послуг, а також встановлені процедури взаємодії Компанії можуть бути змінені. При цьому Клієнт погоджується з тим, що Компанія повідомила Клієнта про зміни, відповідно до пункту 18 цього Договору.

4. Персональна інформація:

4.1. Клієнт справжнім заявляє і гарантує, що вся інформація, надана Клієнтом в процесі реєстрації Рахунки відповідно до встановлених в Компанії процедурами (як і надана на вимогу Компанії), є повною, правильною, правдивою, актуальною і точною.

4.2. Компанія уповноважена покладатися на цю інформацію до тих пір, поки не отримає повідомлення від Клієнта про яких би то ні було зміни відповідно до встановлених процедур взаємодії Компанії.

4.3. Клієнт зобов'язується надалі повідомляти Компанію про будь-яких таких змінах, що стосуються раніше наданої інформації не пізніше 3 днів, після змін, що відбулися.

4.4. Клієнт також заявляє, що в будь-якій юрисдикції він є дієздатною особою повнолітнього віку.

5. Відповідні Правила і Регулюючі Акти:

5.1. Всі Угоди, вчинені на підставі цього Договору на будь-якому ринку, будуть здійснюватися відповідно до положень конституції, правил, регулюючих актів, законів, традицій і звичайної практики відповідного ринку, на якому ці угоди виконані Компанією / Брокером / Принципалом від імені Клієнта і за дорученням Клієнта.

5.2. Правила, які відносяться до торгових операцій і їх закриттю, будуть в рівній мірі діяти щодо Клієнта та Компанії по відношенню до трансакцій, здійснених від імені Клієнта.

5.3. Клієнт заявляє, що він ознайомлений з Регламентом Компанії і згоден з його умовами.

5.4. Клієнт ознайомиться і прийме до керівництва всіх правил, вимоги, розкладу і торгові факти, які будуть стосуватися або безпосередньо призначатися для торгових операцій / інвестицій Клієнта, в тому вигляді як вони приписані Компанією.

6. Рекомендації по Інвестиціям:

6.1. Клієнт справжнім повідомлений про те, що Компанія надає Клієнту Сервіс, і про те, що Компанія не несе відповідальності щодо рекомендацій щодо доречності чи прибутковості будь-

якої угоди / Торгової операції.

6.2. Клієнт згоден не залежати і не покладатися на будь-які подібні рекомендації Компанії або кого-небудь з працівників компанії.

6.3. Клієнт згоден з тим, що буде відносно кожної Угоди / Торгової операції покладатися на власне судження і рішення, незалежно і не покладаючись на Компанію.

6.4. Клієнт приймає повну відповідальність за Правочин / Торгові операції за своїм Рахунком та за свої інвестиційні рішення.

6.5. Клієнт ознайомлений з тим і згоден з тим, що Компанія та її співробітники, працівники, директори та Брокери / принципи, Представники і їх співробітники не несуть відповідальності щодо Угод / Торгових операцій за Рахунком Клієнта або щодо інвестиційних рішень Клієнта.

7. Виконання Інструкцій:

7.1. Клієнт / Агент буде час від часу віддавати Інструкції про продаж і / або купівлі лотів від імені Клієнта, використовуючи Сервіс, письмово, за допомогою телефону або за допомогою Інтернет.

7.2. По отриманню такого Розпорядження Компанією в залежності від того, наскільки вона вважає це практично здійсненням, продасть і / або купить Лоти відповідно до Інструкцій Клієнта і поточними умовами на фінансових ринках.

8. Брокери і Контр-партнери:

8.1. Компанія уповноважена користуватися послугами інших Брокерів / Принципалів для виконання всіх обов'язків або їх частини за цим Договором, а також надавати інформацію за Рахунком таким Брокерам / принципалом.

8.2. Компанія може купити або продати Лоти від імені Клієнта, у виконання Інструкцій / Розпоряджень Клієнта, розміщуючи відповідні замовлення / розпорядження через будь-якого Брокера / Принципала, іншу компанію або відноситься до неї клієнта, що діє як керуючий фондами, комерсант або комерційний банк, зареєстрований і / або ліцензований депозитарій, брокер і дилер, і через будь-яких інших брокерів і дилерів на власний розсуд Компанії.

9. Внесення і Відгук коштів на Рахунок / з Рахунку:

9.1. Клієнт обізнаний про всі встановлені процедури внесення / відкликання коштів на Рахунок / з Рахунку та зобов'язується точно і в зазначені терміни діяти тільки згідно з цими інструкціями для внесення / відкликання коштів на Рахунок / з Рахунку.

9.2. Клієнт погоджується з тим, що Компанія не несе відповідальності за фінансові втрати Клієнта, які можуть бути викликані недотриманням Клієнтом встановлених процедур внесення / відкликання коштів на Рахунок / з Рахунку.

9.3. При внесенні коштів на Рахунок Клієнт заявляє певний обсяг коштів. Заявлена Клієнтом сума сплачується Компанії в безготівковому вигляді на офіційні реквізити компанії, зазначені в Особистому кабінеті або на офіційному web-сайті Компанії.

9.4. Клієнт ознайомлений з тим, що Компанія не приймає готівку.

9.5. Клієнт ознайомлений з тим, що не отримає доступу до Сервісу і кредит Рахунки Клієнта не збільшиться до тих пір, поки Компанія фактично не отримає грошові кошти в чистому вигляді і в обсязі на офіційні реквізити компанії, зазначені в Особистому кабінеті або на офіційному сайті компанії. Кредит Рахунки Клієнта збільшиться рівно

на суму, фактично надійшла на офіційні реквізити Компанії з реквізитів Клієнта.

9.6. У винятковому випадку на власний розсуд Компанія може зарахувати заявлену Клієнтом суму грошових коштів на Рахунок Клієнта до фактичного отримання коштів.

9.7. Клієнт обізнаний, що відкликання коштів може здійснюватися тільки Клієнтом особисто з Рахунку Клієнта на реквізити, зазначені Клієнтом.

9.8. Доступ до операції відкликання коштів здійснюється з використанням персональної ідентифікаційної інформації (логін і пароль). Клієнт розуміє, що ідентифікаційна інформація є предметом конфіденційності і Компанія не несе відповідальності за несанкціонований Клієнтом відкликання коштів з Рахунку в разі порушення конфіденційності з боку Клієнта.

9.9. Відгук коштів може бути здійснений за умови, що Доступні Фонди на Рахунку становлять не менше тієї суми, яка вказана Клієнтом для відкликання.

9.10. Компанія зобов'язується на вимогу Клієнта відправити кошти на реквізити, зазначені для цієї мети.

9.11. Клієнт обізнаний про те, що Клієнтом буде сплачена вартість переказу коштів.

9.12. Клієнт обізнаний про те, що Компанія не видає готівку.

9.13. Виплата коштів Клієнту здійснюється протягом 7 (семи) робочих днів. Після припинення дії Договору, у разі, якщо ризик менеджмент Компанії визначає, що у Клієнта немає існуючих або невиплачених зобов'язань та / або зобов'язань будь-якого роду, Компанія має випустити доступний баланс Клієнта протягом 180 (сто вісімдесят) днів з моменту розірвання Договору. Ризик менеджмент може переглянути даний термін при наявності зобов'язань будь-якого роду.

9.14. Компанія має право обмежити або відмовити Клієнту в

відкликання коштів в разі надання Клієнтом неповних особистих даних, так само як при нездатності Клієнта підтвердити свою особистість відповідно до зазначених ним раніше реєстраційними даними. Компанія не несе відповідальності і не гарантує отримання Клієнтом відкликаних коштів, а також термінів отримання відкликаних коштів в разі, якщо в якості реквізитів вказані інші, ніж персональні реквізити Клієнта.

10. Відсотки і нарахування: На будь-які кошти, перераховані Компанією не нараховується ніякої процентний дохід.

Компанія віднімає будь-які збори за конвертацію і збори за завантаження коштів на торговий рахунок з суми, яку Клієнт хоче завантажити. Це означає, що сума, яку Компанія завантажує, може бути менше суми, яку Клієнт перевів.

Якщо на рахунку Клієнта недостатньо коштів для здійснення платежу і оплати пов'язаних з ним зборів, Компанія не здійснить платіж.

Якщо Клієнт не використав рахунок протягом одного місяця або більше, немає торгових операцій, Компанія може вважати його неактивним і стягувати плату за бездіяльність в розмірі дев'яносто дев'ять доларів США в місяць.

Компанія може змінювати збори, які час від часу стягує, з попереднім повідомленням.

Компанія не зобов'язана надавати будь-які Послуги по неправильної (нижчою) ціною, вказаною помилково, якщо помилка ціноутворення очевидна і зрозуміла і могла обґрунтовано бути визнана помилкою.

11. Збори і Виплати:

Клієнтом сплачується безпосередньо або з Рахунку фіксований збір за кожну операцію, якщо він наказаний Компанією, а також будь-які витрати, випадкові або матеріальні, що виникли у Компанії в зв'язку з використанням клієнтом / Агентом Сервісу і проведенням торгових операцій на Рахунку.

12. Своп:

Клієнт згоден виплачувати / отримувати свопових платіж / дохід, що

виникає з Відкритих Позицій, залишених відкритими на наступний Торговий День, відповідно до умов торгів, встановлених Компанією. Цей платіж / дохід буде підрахований і виплачений / отриманий Клієнтом і відбитий в Історії Рахунки.

13. Застава:

Всі трансакції, здійснені відповідно до цього Договору Компанією від імені Клієнта зараз або в майбутньому, будуть розглядатися Компанією в якості застави по платежах за будь-яким зобов'язанням Клієнта стосовно Компанії.

14. Прибуток і Збитки по Торговим Операціям:

Компанія спеціально уповноважена Клієнтом без будь-якого запиту або повідомлення переводити необхідні кошти з Рахунку Клієнта Брокеру / Принципалу / Компанії для компенсації збитків, пов'язаних / виникли в результаті Угод / Торгових операцій, виконаних Компанією за дорученням Клієнта, відповідно до історією Рахунки. Компанія спеціально уповноважена Клієнтом переводити оборотні кошти / торговий прибуток, який надійшов від Брокера / Принципала / »Компанії» і що виникла в результаті Угод / Торгових операцій, виконаних Компанією за дорученням Клієнта, на Рахунок Клієнта без будь-якого запиту або повідомлення, відповідно до Історією рахунки.

15. Підтвердження про Стані Рахунки:

Підтвердження про стан Рахунки будуть містити всю інформацію по операціях / розрахунками на Рахунку Клієнта, включаючи обсяг Доступних Фондів, фактичні / поточні прибутки / збитки, що виникли внаслідок відкритих / закритих угод / позицій, переоцінених відповідно до цін закриття відповідних ринків, також як і повідомлення про внесення та / або відкликання коштів на Рахунок / з Рахунку Клієнта, збори, платежі, комісійні виплати, свопові платежі / доходи і всю іншу інформацію, що виникла в результаті або має відношення до Угодах / Торговим операціями, виконаними Компанією за дорученням Клієнта.

16. Запис і Реєстрація інформації:

Клієнт розуміє і згоден з тим, що з метою взаємної впевненості, Компанія може стежити за допомогою електронних систем або записувати будь-які з операцій і телефонних переговорів, здійснених Клієнтом з Компанією.

17. Ліквідація відкритих позицій:

17.1. В разі дефіциту Доступних Фондів на Рахунку Клієнта, необхідних для підтримки Відкритих Позицій, Компанія / Брокер / Принципал може здійснити ліквідацію Відкритих позицій на Рахунку Клієнта по даній Ринковій ціною і на свій власний розсуд і без повідомлення / письмового підтвердження цієї угоди. Запис про таку угоду повинна бути відображена в Історії Рахунки.

17.2. Якщо і як тільки обсяг Доступних Фондів на Рахунку Клієнта стає менше 10% необхідного маржинального забезпечення, Компанія має право ліквідувати Відкриті позиції на Рахунку Клієнта повністю або частково, без попередження. Компанія так само має право ліквідовувати Відкриті позиції по CFD контрактами на ф'ючерси на Рахунку Клієнта повністю або частково, без попередження, в день закінчення контракту по останню ринкову ціну торгової сесії.

18. Повідомлення:

Відомості та інші повідомлення, доставлені Клієнту через уповноваженого Представника / Агента або відправлені Клієнту на електронну адресу / мобільний телефон, зазначені Клієнтом для цієї мети, а також в Особистий кабінет або опубліковані на офіційних сайтах Компанії вважаються доставленими Клієнту особисто.

19. Дійсність і Юридична Сила Договору:

19.1. Предложеніє укладання цієї Угоди є публічною офертою (пропозицією для невизначеного кола осіб). Договір набуває юридичної сили внаслідок підтвердження безумовного згоди Клієнта з умовами Договору (Акцепту). Акцептом є реєстрація Клієнтом Рахунки і підтвердження згоди з умовами Договору відповідно до встановлених в Компанії процедурами, перерахування Клієнтом коштів на Рахунок та фактичне їх отримання Компанією.

19.2. Цей Договір регулюється законодавством країни реєстрації Компанії.

19.3. Питання, не врегульовані Договором, регулюються законодавством країни реєстрації Компанії.

19.4. Якщо будь-яка з умов цього Договору виявляється незаконним, недійсним, непридатним або не мають юридичної сили під дією будь-якого законодавства / юрисдикції, це не впливає на законність, дійсність, застосовність і юридичну силу цього Договору в цілому. Законність, дійсність, застосовність і юридична сила всього предмета цього Договору не підлягає зміні на підставі якого б то не було законодавства / юрисдикції.

19.5. Компанія має право в будь-який час внести поправки або змінити цей Договір, включаючи всі і будь-які додатки до нього, а так само змінити умови і порядок роботи, розмістивши такі поправки або зміни на своєму офіційному сайті. Клієнт згоден, що ці поправки або зміни вступають в силу і стають обов'язковими після їх розміщення на офіційному сайті Компанії.

20. Відмова від Прав:

Будь-яке пом'якшення умов або відстрочка платежу по відношенню до Клієнта з боку Компанії так само як і невиконання або неточне виконання Компанією інструкцій Клієнта через умови або ситуації на фінансовому ринку, не повинні розглядатися як відмова Компанії від будь-яких прав за цим Договором.

21. правонаступники:

Клієнт згоден з тим, що цей Договір і всі його умови зберезуть свою юридичну силу по відношенню до спадкоємців, виконавців, адміністраторів, особистих представників і уповноважених Клієнта. Дія цього Договору буде продовжувати поширюватися на Компанію, її правонаступників і уповноважених.

22. Форс-Мажор:

Клієнт згоден з тим, що Компанія та її директора, співробітники, працівники та персонал, а також Брокери / принципалом, Представники і їх співробітники не будуть нести відповідальність за невиконання або затримку у виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, або за будь-які прямі або непрямі збитки, завдані якими або умовами або обставинами, над якими Компанія, її директора, співробітники, працівники та персонал, Брокери / принципалом, Представники і їх співробітники не мають прямого контролю, включаючи (але не обмежуючись) Правителі недержавні заборони, біржові або ринкові закони, затримка торгів, відмова електронного або механічного обладнання або систем телекомунікацій і програмного забезпечення (системного або прикладного) як на локальному терміналі, так і на сервері, хакерські атаки, крадіжки, війни (оголошені або неоголошені), погодні умови, жорстокі погодні умови, землетруси і страйки.

Якщо Компанія не може виконати будь-яке зі своїх зобов'язань через події за її межами контролю, таке невиконання не є порушенням цієї Угоди, і час передбачений для виконання таких зобов'язань, продовжується на період часу, рівний тривалості таких подій. До подій, які не залежать від Компанії, відносяться, крім іншого, дії Бога, війни, громадянські заворушення, трудові спори, відмови обладнання, страйки, вогонь, повінь, землетрус або інші нещасні випадки, нестача робочої сили або матеріалів, правила організації карт, збої в обробці поза її контролем, банкрутства банків, державне регулювання або обмеження, погодні умови, порушення або невиконання третіми особами технічних проблем, включаючи апаратні засоби і збої програмного забезпечення та інші неспіввідповідності, збої через або викликані вандалізмом, крадіжка, перебої в роботі телефону, збої в роботі інтернету, віруси і механічні, електричні або збої зв'язку.

23. Гарантія від Збитків:

Клієнт справжнім заявляє, що Компанія та її директора, співробітники, працівники та персонал, а також Брокери / принципалом, Представники і їх співробітники, гарантовані і будуть надалі гарантовані Клієнтом від будь-яких збитків, витрат, вимог,

зобов'язань або витрат, що виникають у зв'язку з порушенням / невиконанням Клієнтом своїх обов'язків за цим Договором, включаючи будь-які витрати, розумно пред'явлені Клієнту з боку Компанії.

24. Оподаткування:

24.1. Клієнт підтверджує, що всі податки і збори, передбачені до утримання з юридичних / фізичних осіб відповідно до законодавства держави, під юрисдикцією якої перебуває, будуть сплачені корпорацією, яку Клієнт представляє / Клієнтом особисто в установленому порядку.

24.2. Клієнт обізнаний, що Компанія не надає будь-яких рекомендацій щодо легальності, оподаткування або бухгалтерського обліку.

24.3. Клієнт звільняє Компанію від будь-якої відповідальності, пов'язаної зі сплатою або несплатою податкових зборів як з Основних Фондів, що знаходяться на Рахунку Клієнта, так і з прибутку, отриманого в результаті трансакцій, здійснених Компанією від імені і за дорученням Клієнта.

25. Банкрутство / Неспроможність:

25.1. В разі банкрутства / неспроможності Компанії Клієнт має право затребувати Доступні Фонди / Залишок на Рахунку Клієнта в тому обсязі, в якому вони вказані в Історії Рахунки, від правонаступників Компанії.

25.2. У разі банкрутства / неспроможності Брокера / Принципала, через який Компанія оперує з метою виконання замовлень Клієнта на угоди, Клієнт має право затребувати Доступні Фонди на Рахунку Клієнта в тому обсязі, в якому вони вказані в Історії Рахунки, безпосередньо через державні / недержавні банки / банківські / брокерські асоціації / комісії з цінних паперів та ф'ючерсними / фінансових ринків відповідного ринку / держави відповідно до міжнародних законів.

26. Повне Розуміння:

Цей Договір, укупі з усіма іншими угодами між Клієнтом та Компанією щодо Рахунки і умов, що містяться в повідомленнях і доказах, відправлених / переданих Клієнту, містить повне розуміння між Клієнтом та Компанією щодо предмета цього Договору.

27. Конфіденційність:

27.1. Компанія гарантує, що вся персональна інформація, отримана від Клієнта, інформація щодо Рахунки Клієнта, інформація, що дає право доступу до Рахунку, така, як, логін і пароль до Рахунку, а також інші коди доступу і авторизації, необхідні для внесення / відкликання коштів на рахунок / з Рахунку, проведення торгових операцій або отримання інформації про Рахунок, суворо конфіденційна і не підлягає несанкціонованому розголошенню третім особам.

27.2. Клієнт розуміє, що ніхто не може вимагати від Клієнта часткового або повного розкриття цієї інформації. Клієнт також розуміє, що порушення конфіденційності з боку Клієнта може призвести до несанкціонованого Клієнтом доступу до Рахунку Клієнта і, як наслідок, можливим фінансовим втратам через проведення несанкціонованих Клієнтом операцій.

27.3. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що Компанія не несе відповідальності за фінансові втрати Клієнта, які виникли через порушення конфіденційності, а так само за взаємодію між Клієнтом і Агентом на Рахунок, до якого Клієнт надає право доступу.

28. Термін дії договору:

28.1. Договір вступає в силу після його реєстрації відповідно до встановлених в Компанії процедурами.

28.2. Настоящий Договір в повному обсязі зберігає свою юридичну силу до отримання Компанією повідомлення Клієнта про його припинення або до отримання Клієнтом повідомлення про його припинення від Компанії згідно встановленої Компанією процедури взаємодії. В обох випадках клієнт передасть Компанії право ліквідувати Відкриті Позиції на Рахунок Клієнта.

28.3. Після припинення дії цього Договору Доступні Фонди на Рахунку Клієнта, підраховані і підлягають виплаті після закриття всіх Відкритих позицій на Рахунку, будуть переведені на реквізити Клієнта відповідно до вимоги переданим / відправленим Клієнтом Компанії відповідно до встановлених процедур. Дефіцит коштів або дебетове сальдо, що виникло в результаті торгових операцій на Рахунку Клієнта, буде повністю переведено Клієнтом на користь Компанії до зазначеної Компанією дати.

28.4 Після припинення дії Договору, у разі, якщо ризик менеджмент Компанії визначає, що у Клієнта немає існуючих або невиконаних зобов'язань та / або зобов'язань будь-якого роду, Компанія має випустити доступний баланс Клієнта протягом 180 (сто вісімдесят) днів з моменту розірвання Договору. Ризик менеджмент може переглянути даний термін при наявності зобов'язань будь-якого роду.

29. Реєстрація Договору:

Даний Договір підлягає обов'язковій реєстрації в установленому Компанією порядку. Без відповідної реєстрації даний Договір є недійсним.

30. Повідомлення про ризики:

30.1. Клієнт може втратити початковий заставу і інші додаткові засоби, які Клієнт депонує в Компанії для відкриття і підтримки Відкритих Позицій Клієнта. Якщо ринок буде рухатися проти Відкритих позицій Клієнта, Компанія матиме право ліквідувати Відкриті Позиції Клієнта на Рахунку Клієнта повністю або частково, без попередження, згідно з пунктом 17 цього Договору.

30.2. Клієнт визнає, що в момент несприятливих ситуацій на ринку (наприклад, вихід значущих новин і т.д.) можуть виникнути труднощі при ділінгової процедурі за допомогою телефонного зв'язку або інтернету. У моменти несприятливих ситуацій на ринку ціни виконання відкладених ордерів можуть відрізнятися від цін, зазначених в відкладених ордерах. У моменти несприятливих ситуацій може бути утруднена посилка запитів, модифікація, видалення ордерів. У таких

ситуаціях так само може збільшитися час виконання ордерів.

30.3.Клієнт визнає і розуміє, що ця угода регулюється відповідно до законодавства країни реєстрації Компанії. Воно не буде регулюватися законодавством іншої країни або інший юрисдикцією.

30.4.Клієнт підтверджує, що Повідомлення про ризики не може розкрити всі ризики та інші важливі аспекти торговельної діяльності при операціях з фінансовими інструментами.

30.5.Клієнт засвідчує, що він прочитав Повідомлення про ризики від компанії і повністю усвідомлює всю інформацію та застереження, згадані в даному повідомленні на мові, який Клієнт розуміє.

31. Клієнт підтверджує, що цей Договір, Умов та Правил надання Сервісу, Повідомлення про ризики, а також всі процедури взаємодії з Компанією були повністю пояснені Клієнту зрозумілою Клієнту мовою, і приймає цей Договір до виконання.